

BORRADOR DE PRIVATE REPRESENTATION AGREEMENT

Este Private Representation Agreement ("Acuerdo de Representación") se celebra y entra en vigor a partir del [Fecha de Efectiva] (la "Fecha de Efectiva"), por y entre:

1. **[Nombre del Proveedor Colombiano]** (el "Principal"), con domicilio en [Dirección del Proveedor Colombiano].
2. **[Nombre de la LLC en Florida]** (el "Agente"), una sociedad de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de Florida, con domicilio en [Dirección de la LLC en Florida].

Considerando que el Principal desea nombrar al Agente como su representante comercial exclusivo en el territorio de Estados Unidos para la comercialización de oro, piedras preciosas y commodities, y el Agente desea aceptar dicha representación bajo los términos y condiciones aquí establecidos, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Nombramiento y Alcance de la Representación

1.1 **Nombramiento:** El Principal nombra por el presente al Agente como su representante comercial exclusivo para la comercialización de [Oro, Piedras Preciosas, Café y Alimentos Básicos] (los "Productos") en el territorio de los Estados Unidos de América (el "Territorio").

1.2 **Alcance de la Autoridad:** El Agente tendrá la autoridad para:

- a. Promocionar y buscar compradores para los Productos del Principal en el Territorio.
- b. Negociar los términos y condiciones de venta con posibles compradores en nombre del Principal.
- c. Presentar ofertas y contraofertas al Principal para su aprobación final.
- d. Coordinar la logística de entrega y el cumplimiento de los contratos de venta, sujeto a la aprobación del Principal.
- e. El Agente no tendrá autoridad para vincular legalmente al Principal en ningún contrato de venta sin la autorización expresa y por escrito del Principal para cada transacción.

2. Obligaciones del Agente

2.1 El Agente utilizará sus mejores esfuerzos para promover la venta de los Productos en el Territorio.

2.2 El Agente mantendrá al Principal informado regularmente sobre sus actividades y el estado del mercado.

2.3 El Agente cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables en el Territorio, incluyendo las regulaciones AML/KYC para metales y piedras preciosas.

2.4 El Agente no representará productos competitivos en el Territorio sin el consentimiento previo por escrito del Principal.

3. Obligaciones del Principal

3.1 El Principal proporcionará al Agente toda la información y materiales necesarios sobre los Productos.

3.2 El Principal pagará al Agente la comisión acordada según lo establecido en la Sección 4.

3.3 El Principal gestionará la cadena de suministro y la calidad de los Productos de acuerdo con los estándares acordados.

4. Comisión y Pagos

4.1 **Comisión:** El Principal pagará al Agente una comisión del tres por ciento (3%) sobre el valor neto de cada venta de Productos realizada en el Territorio y atribuible a los esfuerzos del Agente. El "valor neto" se definirá como el precio de venta del Producto, menos cualquier descuento, devolución, flete, seguro e impuestos.

4.2 **Base de Cálculo:** Para el oro y las piedras preciosas, el precio de referencia será el precio LBMA (London Bullion Market Association) o un índice de mercado de piedras preciosas mutuamente acordado, en la fecha de la factura neta.

4.3 **Facturación y Pago:** El Agente facturará al Principal mensualmente por las comisiones devengadas. El Principal pagará las facturas del Agente dentro de los [Número] días siguientes a la recepción de la factura.

4.4 **Conciliación:** Las Partes realizarán una conciliación mensual de las ventas y comisiones para asegurar la transparencia y exactitud de los pagos.

5. Exclusividad

El Principal acepta que el Agente será su representante exclusivo para los Productos en el Territorio durante la vigencia de este Acuerdo. El Principal no nombrará a ningún otro representante ni realizará ventas directas en el Territorio sin el consentimiento del Agente.

6. Confidencialidad y No Competencia

6.1 **Confidencialidad:** Ambas Partes acuerdan mantener la confidencialidad de toda la información comercial, financiera y técnica que se revele entre ellas.

6.2 No Competencia: Durante la vigencia de este Acuerdo y por un período de [Número] meses después de su terminación, el Agente no participará, directa o indirectamente, en la comercialización de productos competitivos en el Territorio.

7. Uso de Inteligencia Artificial (IA)

7.1 Herramientas de IA: El Agente podrá utilizar herramientas de inteligencia artificial para optimizar las operaciones, incluyendo la verificación KYC/AML, el monitoreo de precios, la gestión de inventarios y la automatización de procesos administrativos.

7.2 Propiedad de Datos: Los datos generados por el uso de herramientas de IA relacionados con la comercialización de los Productos serán propiedad conjunta del Principal y el Agente, y se utilizarán exclusivamente para los fines de este Acuerdo.

8. Duración y Terminación

8.1 Duración: Este Acuerdo tendrá una duración inicial de [Número] años a partir de la Fecha de Efectiva y se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un año, a menos que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de no renovar con al menos [Número] días de antelación a la fecha de vencimiento.

8.2 Terminación: Cualquiera de las Partes podrá terminar este Acuerdo con efecto inmediato mediante notificación por escrito a la otra Parte en caso de incumplimiento material de cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo.

9. Disposiciones Generales

9.1 Ley Aplicable: Este Acuerdo se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Florida.

9.2 Resolución de Disputas: Cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se resolverá mediante arbitraje vinculante en Miami, Florida, de acuerdo con las reglas de la American Arbitration Association.

9.3 Acuerdo Completo: Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos previos, orales o escritos.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han ejecutado este Acuerdo de Representación a partir de la Fecha de Efectiva.

PRINCIPAL:

[Nombre del Proveedor Colombiano]

AGENTE:

[Nombre de la LLC en Florida]
